

SOLICITUD Y ACUERDO DEL INDEMNIZADOR

Usted, el indemnizador firmante (" indemnizador" o "usted"), por la presente declara y garantiza que las siguientes declaraciones hechas y respuestas dadas son verdaderas, completas y correctas y se hacen con el propósito de inducir a Lexington National Insurance Corporation ("fiador") a emitir, o hacer que se emitan, fianza(s) o compromiso(s) para _____ ("imputado"), usando el poder notarial de _____

Primer Nombre _____ Segundo Nombre _____ Apellido _____
(si se conoce(n)) _____, por un monto total de _____
Dolares (\$) _____ en la _____ Corte de _____

1. NOMBRE Y DIRECCION DEL INDEMNIZADOR RELACION CON EL IMPUTADO _____

Nombre _____			Alias _____		
Telefono fijo # _____		Telefono Celular # _____		Telefono laboral # _____	
Nombre de Usuario en _____			Redes Sociales _____		
Correo Electrónico _____			Facebook _____ adicionales _____		
Direccion actual de residencia _____					
Tiempo de _____			Propio nombre del arrendador o _____		
☐ Renta o ☐ arrendador hipotecario					
Direccion anterior de residencia _____					
Tiempo de _____			Propio nombre del arrendador o _____		
☐ Renta o ☐ arrendador hipotecario					

2. DESCRIPCIÓN PERSONAL

Fecha de nacimiento _____	Lugar de nacimiento _____	M. ☐ F. ☐ Raza _____
(Ciudad y Estado)		
Seguro social # _____	Número de licencia _____	Estado expendedor _____
para conducir		de la licencia
Tiempo en EE.UU. _____	C. Americano ☐ sí ☐ No	Nacionalidad _____ Alien # _____
Notas adicionales _____		

3. INFORMACIÓN LABORAL

Empleador _____	Cargo _____	Tiempo trabajado _____
Dirección del empleador _____	Nombre del supervisor _____	
Sindicato _____	Número de sección _____	Servicio Militar: Rama _____
sindical # _____	Activo ☐ Sí ☐ No	Fecha de baja _____

4. ESTADO CIVIL/HIJOS ☐ Married ☐ Divorced ☐ Separated ☐ Widowed ☐ Single ☐ Cohab

Nombre del conyuge/novio/novia _____			Tiempo casados o juntos _____		
Primer Nombre _____			Segundo Nombre _____		
Apellido _____					
Address (if different) _____					
Correo electrónico _____			Número de # seguridad social _____		
Teléfono (si es diferente) de casa _____		Teléfono # celular _____		Teléfono de trabajo # _____	
Empleador _____			Cargo _____		
			Tiempo trabajado _____		

5. VEHÍCULO

Año _____	Marca _____	Modelo _____	Color _____	Número de placa # _____	Estado _____
Lugar donde se financió _____			Monto adeudado \$ _____		

6. REFERENCIAS

Nombre _____	Relación _____
Dirección _____	Empleador _____
Teléfono _____	Teléfono _____
de casa # _____	de trabajo # _____
Nombre _____	Relación _____
Dirección _____	Empleador _____
Teléfono _____	Teléfono _____
de casa # _____	de trabajo # _____
Nombre _____	Relación _____
Dirección _____	Empleador _____
Teléfono _____	Teléfono _____
de casa # _____	de trabajo # _____

7. ESTADO FINANCIERO/INFORMACIÓN CREDITICIA

Dinero en efectivo \$ _____	Dinero en el banco \$ _____
Valor de bienes raíces \$ _____	Hipoteca de bienes raíces \$ _____
Nombre de a quién _____	Salario o sueldo mensual \$ _____
está el título _____	

8. NOTAS

EL PRESENTE ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN (“Acuerdo”) se celebra entre usted, el Indemnizador abajo firmante, y el Fiador a través del productor de fianzas independiente del Fiador debidamente designado al que se hace referencia más abajo (“Productor”).

1. Usted hará que el Imputado comparezca ante cualquier tribunal requerido en relación con la Fianza en las fechas establecidas en la Fianza y en todas las demás fechas que pueda ordenar el tribunal.
2. **Usted, conjunta y solidariamente (juntos y por separado) con cualquier otro indemnizador, indemnizará al Fiador y mantendrá al Fiador indemnizado y lo mantendrá indemne de y contra cualquier pérdida, demanda, responsabilidad, honorarios y gastos relacionados con, o derivados de, la emisión u obtención de la Fianza por parte del Fiador, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: (a) el importe principal de cualquier confiscación o sentencia sobre la Fianza, más las costas judiciales, intereses y honorarios legales en que se incurra, (b) una tasa de recuperación de fugitivos si se produce una confiscación de la Fianza (cuya tasa suele ser el diez por ciento del importe de la Fianza para una recuperación dentro del estado, más cualquier gasto de bolsillo), (c) todos y cada uno de los costes de extradición en los que se pueda incurrir para detener y devolver al Imputado, y (d) si se requiere una acción de cobro, los honorarios razonables y reales de los abogados más todos y cada uno de los demás costes, gastos y/o evaluaciones en los que se pueda incurrir como resultado de cualquier confiscación de la Fianza sujeta a la ley aplicable (si la hubiera) tal y como se indica en un anexo adjunto. El comprobante, cheque u otra prueba de cualquier pago realizado por el Fiador o el Productor, en virtud de dicha fianza, será prueba concluyente de dicho pago en cualquier juicio contra usted, tanto en lo que respecta a la propiedad de dicho pago como al alcance de su responsabilidad ante el Fiador por dicho pago. Además, cuando se le solicite, usted depositará en la Fianza los fondos necesarios para satisfacer cualquier reclamación, demanda, responsabilidad, honorarios de abogados, gastos o sentencia, tanto si la demanda se realiza antes como después de que la Fianza haya pagado o adelantado dichos fondos.**
3. Sujeto a la legislación aplicable (si la hubiere), tal y como se indica en un apéndice adjunto: (a) cualquier propiedad o garantía que usted deposite se deposita como garantía para el pago de cualquier y todo el dinero y las sumas adeudadas al Fiador o Productor, incluyendo toda responsabilidad, demandas, daños, juicios, intereses, honorarios de abogados y costos sufridos, sostenidos, hechos o incurridos por el Fiador o Productor a causa de, que surjan de o en relación con la Fianza y las transacciones contempladas en la misma (incluyendo, sin limitación, los elementos a los que se hace referencia en el Párrafo 2 anterior), su incumplimiento de los términos y condiciones de este Acuerdo, y todas y cada una de las deudas u otras obligaciones derivadas de o evidenciadas por cualquier acuerdo ejecutado por el Imputado, usted o cualquier otro indemnizador en beneficio del Fiador o del Productor (“Responsabilidades”); y (b) si usted otorga al Fiador un derecho de retención o un interés de seguridad sobre cualquier propiedad o garantía para hacer cumplir las obligaciones contenidas en este Acuerdo, y si usted no cumple con todas sus obligaciones en este Acuerdo, usted autoriza al Fiador a (i) aplicar o vender cualquier garantía colateral que usted depositó para reembolsar al Fiador por todas y cada una de las Responsabilidades de cualquier tipo o naturaleza, (ii) retener, aplicar o vender la garantía, o cualquier parte de la misma, para proteger o reembolsar al Fiador por razón de la ejecución en cualquier momento de cualquier otra fianza para o en nombre de usted o del Imputado, y (iii) aplicar y vender la garantía con el fin de colocar al Fiador en fondos en efectivo o proteger al Fiador contra cualquier reclamación, demanda o pérdida en virtud de la Fianza o de cualquier otra fianza ejecutada en su nombre o en nombre del Imputado. Sujeto a la ley aplicable (si la hubiere), como se indica en un apéndice adjunto, el Fiador puede realizar dicha venta, a su discreción, en ventas públicas o privadas, y sin demanda, notificación o anuncio de la hora y lugar de dicha venta, y también con el derecho de comprar dicha garantía en dicha venta o ventas, liberado y descargado de cualquier equidad o redención.

4. El Fiador no será responsable de la depreciación de ninguna garantía ni de ningún interés sobre la misma. En caso de depreciación de la garantía, o de cualquier parte de la misma, o de cualquier garantía que pueda ser depositada en lo sucesivo con el Fiador para su protección, a petición del Fiador, usted proporcionará al Fiador una garantía adicional y satisfactoria de modo que el valor total de mercado de la garantía sea, en todo momento, igual al valor de mercado de la garantía en el momento de su depósito inicial. Sujeto a la legislación aplicable (si la hubiera), tal y como se indica en un apéndice adjunto, si usted no deposita dicha garantía adicional, el Fiador tendrá pleno derecho, poder y autoridad, sin más demanda o notificación, para vender, ceder y entregar la totalidad o cualquier parte de dicha garantía, garantía sustituida o garantía adicional, en venta pública o privada, a su elección, y sin demanda, notificación o publicidad, y también con el derecho de comprar dicha garantía en cualquiera de dichas ventas, liberada y exenta de cualquier equidad o rescate.
5. Si se toma una confesión de sentencia en relación con la Fianza, el Fiador tendrá derecho a presentarla y archivarla en cualquier momento, y dicha sentencia será un gravamen y tendrá derecho de preferencia contra cualquiera de sus bienes, independientemente de que el Fiador sea indemnizado o no en el momento de la presentación o registro de dicha sentencia. En caso de que el Fiador presente una confesión de sentencia contra usted, la sentencia será efectiva y estará a disposición del Fiador contra usted no sólo en relación con la Fianza, sino también en relación con cualquier otra fianza que pueda haber sido suscrita por el Fiador en la que usted sea el indemnizado o el inputado.
6. Usted reconoce y acepta que el Fiador puede ejecutar cualquiera o todos los gravámenes y garantías reales que surjan de las transacciones relacionadas con la Fianza o este Acuerdo, o ejercer cualquiera de sus derechos o recursos en virtud de este Acuerdo, o tomar cualquier combinación de tales acciones, sin renunciar a ningún otro derecho o recurso. El no ejercicio de cualquiera de los derechos o recursos de la Fianza en un momento dado no constituirá una renuncia al derecho de ejercerlos en cualquier otro momento. El Fiador podrá sustituir, subordinar o liberar cualquier garantía o aval que usted aporte sin que ello afecte a ningún otro derecho. El Fiador no estará obligado a hacer valer sus derechos contra cualquier garantía o aval antes de hacer valer sus derechos contra usted o cualquier otro indemnizador.
7. Con sujeción a la legislación aplicable (si la hubiera), tal como se indica en un apéndice adjunto, el Fiador le devolverá la garantía cuando se cumpla todo lo siguiente (i) el Fiador reciba una prueba legal escrita competente y satisfactoria para el Fiador (por ejemplo, una notificación escrita del tribunal) de la liberación o exoneración de toda responsabilidad del Fiador en virtud de la Fianza; (ii) no existan Responsabilidades pendientes de ningún tipo derivadas de la Fianza o relacionadas con ella; (iii) no hay otros bonos u obligaciones pendientes ejecutados por, para o en nombre de usted o del Inputado en relación con los cuales el Fiador pueda considerar aconsejable retener dicha garantía para su protección; y (iv) a petición del Fiador, usted habrá ejecutado y entregado al Fiador una liberación general en el momento en que el Fiador le devuelva la garantía. Si el Fiador considera necesario hacer cualquier desembolso para proteger cualquier garantía o seguridad en su posesión, ya sea propiedad real o personal, usted autoriza al Fiador a hacerlo, y usted acuerda indemnizar y reembolsar al Fiador por cualquier desembolso que a juicio del Fiador pueda ser necesario para proteger su garantía o seguridad, incluyendo el pago de impuestos o gravámenes o hipotecas y cualquier gasto de abogados u honorarios de servicios por tiempo empleado y/o servicios especiales prestados.
8. El Fiador tendrá derecho a transferir y/o ceder, en su totalidad o en parte, sus derechos y obligaciones en este Acuerdo, y/o en la Fianza al Productor o a cualquier otra persona o entidad («Cesionario») sin previo aviso o consentimiento por su parte. Sujeto a cualquier limitación impuesta al Cesionario por la Fianza, el Cesionario tendrá derecho a hacer valer en cualquier acción, procedimiento o de otro modo cualquiera de los derechos de la Fianza en el presente o que surjan de cualquiera de las transacciones contempladas en el presente, y Usted no podrá, y renuncia expresamente a cualquier derecho a, hacer valer la reclamación o defensa de que el Cesionario no tiene derecho a hacer valer tales derechos en cualquier acción, procedimiento o de otro modo. Si se establece o se ha establecido más de una fianza para el Inputado, el presente Contrato se extenderá y cubrirá todas esas fianzas y los términos del presente Contrato se aplicarán a cada fianza individualmente o como grupo.
9. Este Acuerdo y todos los documentos que se ejecuten en relación con este Acuerdo establecen todos los términos del acuerdo entre el Fiador y usted. Todas las declaraciones, representaciones, promesas, acuerdos y afirmaciones hechas por el Fiador y sus productores y empleados antes o contemporáneamente con la ejecución de este Acuerdo están contenidas en este documento, y a menos que estén específicamente establecidas en este Acuerdo no tienen fuerza o efecto alguno en la determinación de los derechos y responsabilidades del Fiador y de usted. Asimismo, usted se compromete a suscribir y obligarse por cualesquiera otros documentos futuros necesarios para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato.
10. Por la presente reconoce y acepta que ni el Fiador ni su Productor han recomendado o sugerido ningún abogado o bufete de abogados específico para representar al Inputado en ninguna capacidad.
11. El presente Acuerdo no podrá rescindirse ni modificarse verbalmente. Todas las modificaciones y rescisiones del presente Contrato, incluida cualquier exoneración de su responsabilidad en virtud del mismo, deberán realizarse por escrito y estar firmadas por el Fiador y por usted.
12. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, usted renuncia a cualquier y todos los derechos que pueda tener bajo la ley federal (incluyendo, pero no limitado a, Título 28 Ley de Privacidad-Ley de Libertad de Información, Título 6, Ley de Informe Justo de Crédito) y cualquier ley local o estatal relacionada con la obtención por parte de la Fianza, y usted consiente y autoriza a la Fianza a obtener, toda la información privada o pública y/o registros que le conciernen de cualquier parte o agencia, privada o gubernamental (local, estatal, federal), incluyendo, pero sin limitarse a, informes de crédito, registros de la Seguridad Social, registros penales, registros civiles, registros de conducción, registros fiscales, registros telefónicos, registros médicos, registros escolares, registros de compensación laboral y registros de empleo. Usted autoriza además, sin reservas, a cualquier parte o agencia, privada o gubernamental (local, estatal, federal), contactada por el Fiador a suministrar, de acuerdo con la ley aplicable, toda y cualquier información privada y pública y registros en su posesión concernientes a usted al Fiador y ordena que una copia de este documento sirva como evidencia de dicha autorización. Usted concede irrevocablemente a la Fianza y a sus productores, agentes y representantes el derecho de entrar en su residencia u otra propiedad poseída u ocupada por usted o por el Inputado sin previo aviso, en cualquier momento, con el fin de localizar, arrestar y devolver a custodia al Demandado, y sujeto a la ley aplicable, usted renuncia a todas y cada una de las causas de acción en conexión con ello, incluyendo, sin limitación, los agravios de allanamiento y detención ilegal.

13. Usted acepta que la Fianza pueda colocar un dispositivo de seguimiento de ubicación en cualquier vehículo de su propiedad o conducido por usted, en cualquier momento, sin previo aviso, y monitorear la ubicación del vehículo a través de cualquier tecnología disponible. Usted acepta además que la Fianza puede utilizar tecnologías de localización para localizar su dispositivo inalámbrico en cualquier momento durante el período de la fianza del Inputado y cualquier período de remisión aplicable, y la Fianza está condicionada a su pleno cumplimiento de los siguientes términos y condiciones: (a) El Fiador, a su discreción, utilizará tecnologías de localización basadas en la red para encontrarle; (b) este es el único aviso que recibirá para la recopilación de su información de localización; (c) El Fiador retendrá los datos de localización sólo mientras la Fianza esté en vigor y durante cualquier período de remisión aplicable; (d) El Fiador revelará la información de localización sólo a los tribunales según lo requiera una orden judicial; (e) El Fiador y sus productores autorizados, designados y representantes serán las únicas personas con acceso a su información de localización; (f) USTED NO TENDRÁ LA OPCIÓN DE OPTAR POR EL USO O SEGUIMIENTO DE LA LOCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE LA FIANZA; y (g) todas las preguntas relacionadas con la capacidad de localización deberán dirigirse al Fiador.
14. En caso de que se considere que alguna de las disposiciones del presente documento excede cualquier ley estatal o federal aplicable, se considerará automáticamente que dicha disposición ha sido revisada para cumplir con dicha ley a fin de proporcionar a la Fianza la máxima protección frente a cualquier pérdida o responsabilidad. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición del presente documento (o parte de la misma) no afectará en modo alguno a la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición (o parte de la misma).
15. No se le ha pagado por firmar este Contrato. Ha leído el presente contrato, lo comprende y se compromete a cumplir TODAS sus disposiciones.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES SOBRE EL FRAUDE

RESIDENTES DE ALABAMA

Cualquier persona que a sabiendas presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o beneficio o que a sabiendas presente información falsa en una solicitud de seguro es culpable de un delito y puede estar sujeta a multas de restitución o confinamiento en prisión, o cualquier combinación de los mismos.

RESIDENTES EN ARKANSAS

Toda persona que, a sabiendas, presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de un siniestro o prestación, o que, a sabiendas, presente información falsa en una solicitud de seguro, es culpable de un delito y puede ser objeto de multas y encarcelamiento.

RESIDENTES DE FLORIDA

Cualquier persona que, a sabiendas y con la intención de perjudicar, defraudar o engañar a una aseguradora, presente una declaración de reclamación o una solicitud con información falsa, incompleta o engañosa es culpable de un delito grave de tercer grado.

RESIDENTES DE MAINE, TENNESE, VIRGINIA Y WASHINGTON

Es delito facilitar a sabiendas información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el fin de defraudarla. Las sanciones pueden incluir penas de prisión, multas o la denegación de las prestaciones del seguro.

RESIDENTES EN LOUISIANA, RHODE ISLAND Y WEST VIRGINIA

Es un delito proporcionar a sabiendas información falsa, incompleta o engañosa a una compañía de seguros con el fin de defraudar a la compañía. Las sanciones pueden incluir penas de prisión, multas o la denegación de las prestaciones del seguro.

RESIDENTES EN MARYLAND

Toda persona que, a sabiendas o intencionadamente, presente una reclamación falsa o fraudulenta para el pago de una pérdida o prestación o que, a sabiendas o intencionadamente, presente información falsa en una solicitud de seguro es culpable de un delito y puede ser objeto de multas y encarcelamiento.

RESIDENTES EN NUEVA JERSEY

Toda persona que incluya información falsa o engañosa en una solicitud de póliza de seguro está sujeta a sanciones penales y civiles.

RESIDENTES EN NUEVO MÉXICO

TODA PERSONA QUE, A SABIENDAS, PRESENTE UNA RECLAMACIÓN FALSA O FRAUDULENTO PARA EL PAGO DE UN SINIESTRO O PRESTACIÓN, O QUE, A SABIENDAS, PRESENTE INFORMACIÓN FALSA EN UNA SOLICITUD DE SEGURO, ES CULPABLE DE UN DELITO Y PUEDE SER OBJETO DE MULTAS CIVILES Y SANCIONES PENALES.

RESIDENTES DE NUEVA YORK

Toda persona que, a sabiendas y con la intención de defraudar a una compañía de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de siniestro que contenga información materialmente falsa, u oculte, con el fin de inducir a error, información relativa a cualquier hecho material de la misma, comete un acto fraudulento de seguro, lo que constituye un delito, y también estará sujeta a una sanción civil que no excederá de cinco mil dólares y el valor declarado del siniestro por cada infracción de este tipo.

RESIDENTES EN OHIO

Toda persona que, con intención de defraudar o a sabiendas de que está facilitando un fraude contra un asegurador, presente una solicitud o presente una reclamación que contenga una declaración falsa o engañosa es culpable de fraude de seguros

RESIDENTES EN OKLAHOMA

ADVERTENCIA: Cualquier persona que, a sabiendas y con la intención de perjudicar, defraudar o engañar a cualquier asegurador, presente una reclamación por los beneficios de una póliza de seguro que contenga información falsa, incompleta o engañosa es culpable de un delito grave.

RESIDENTES EN PENNSYLVANIA

Cualquier persona que, a sabiendas y con la intención de defraudar a cualquier compañía de seguros o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de siniestro que contenga información materialmente falsa u oculte, con el fin de inducir a error, información relativa a cualquier hecho material de la misma, comete un acto fraudulento en materia de seguros, lo cual constituye un delito y está sujeto a sanciones penales y civiles.

FIRMADO, SELLADO Y ENTREGADO en _____, este ____ de _____, del 20 ____.

TESTIGO

Firma: _____

Huella : _____

INDEMNIZADOR

Firma : _____

Huella: _____

FIADOR:

LEXINGTON NATIONAL INSURANCE CORPORATION
P.O. Box 6098
Lutherville, Maryland 21094
Phone: (888) 888-2245

PRODUCTOR DE FIANZA:

Affordable Bail Bonds #800107
1506 W. Pecan Blvd.
McAllen Tx. 78501
